

참고

기준의 근거법령

「기업도시개발특별법」

제8조(개발이익의 추정 및 무상양여 등)

- ① 국토해양부장관은 제4조제2항제6호에 따른 사업성 분석자료에 관하여 대통령령으로 정하는 전문기관에 조사·분석을 의뢰할 수 있다. <개정 2011.5.30>
- ② 국토해양부장관은 제1항에 따라 전문기관이 실시한 사업성 분석 결과 해당 개발사업의 시행으로 얻는 이익이 재정자립도·인구증가율 등 지역별 낙후도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 적정한 개발이익을 초과한 경우에는 일정한 기간 이내에 그 초과이익의 범위에서 시행자에게 개발구역 밖의 간선시설(幹線施設)과 개발구역 안의 도서관·문화회관·운동장 등 공공편익시설을 설치하게 하고, 그 나머지 개발이익에 대하여는 조성된 토지를 국가 또는 지방자치단체에 무상으로 양도하게 하거나 그에 상응하는 부담을 부과할 수 있다. 다만, 「개발이익환수에 관한 법률」에 따라 개발부담금이 부과·징수되는 지역에서 개발사업을 시행하는 경우에는 같은 법에 따라 납부하는 개발부담금을 제외한 초과이익에 대하여 적용한다. <개정 2011.5.30>
- ③ 국토해양부장관은 제2항에 따라 시행자가 간선시설과 공공편익시설을 설치할 때 그 설치비용의 100분의 40 이상을 부담하는 경우에는 그 시행자를 그 시설 설치사업의 시행자로 지정하여 시설 설치에 필요한 공사를 시행하게 할 수 있다. <개정 2011.5.30>
- ④ 국토해양부장관은 제12조에 따른 실시계획의 승인을 할 때 개발이익 산정의 기초가 된 중요한 사항이 변동된 경우에는 개발이익을 재산정하여야 한다. 이 경우 개발이익의 재산정에 관하여는 제1항을 준용한다. <개정 2011.5.30>
- ⑤ 국토해양부장관은 제4항에 따라 개발이익을 재산정한 결과 제2항에 따른 개발이익과 현저한 차이가 발생한 경우에는 제2항에 따른 간선시설·공공편익시설의 설치 및 무상 양도 계획을 조정할 수 있다. <개정 2011.5.30>
- ⑥ 개발이익의 추정기준 등에 관하여 필요한 사항은 대통령령으로 정한다. 이 경우 제16

조제1항 및 제2항(같은 항 제1호 및 제3호는 제외한다)에 따라 토지를 직접 사용하는 부분에 대하여는 개발이익의 산정대상에서 제외한다. <개정 2011.5.30>

제20조(비용부담의 사후조정)

- ① 시행자는 제17조에 따라 준공검사를 받기 전에 제4조제2항제6호에 따른 사업성 분석 자료를 같은 호 각 목별로 대비한 개발사업 시행의 결과와 이에 관한 회계법인의 의견을 첨부하여 국토해양부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2011.5.30>
- ② 국토해양부장관은 제1항에 따라 제출된 집행결과를 검토하여 대통령령으로 정하는 기준 이상의 이익이 발생하였다고 인정하는 경우에는 시행자로 하여금 다음 각 호의 시설의 설치 또는 설치비용의 일부를 부담하도록 시장·군수와 협의하게 하여야 한다. <개정 2011.5.30>
 1. 지역 특성에 맞는 교육기관 또는 복지시설
 2. 도서관, 문화회관, 운동장 등 공공편익시설
 3. 그 밖에 지역 발전에 필요하다고 시장·군수가 요청하는 시설
- ③ 국토해양부장관은 제1항에 따라 제출된 집행결과를 검토하여 대통령령으로 정하는 기준 이상으로 이익이 감소한 경우에는 시장·군수로 하여금 제8조에 따라 초과이익으로 개발구역에 설치하기로 한 공공편익시설의 설치 및 무상 양도 계획 등을 재조정하도록 시행자와 협의하게 하여야 한다. 다만, 제8조제2항에 따라 개발구역 밖의 간선시설 등에 이미 투입이 완료된 비용은 제외한다. <개정 2011.5.30>
- ④ 국토해양부장관은 제2항 및 제3항에 따른 시장·군수와 시행자 간의 협의를 이루어지지 아니할 때에는 제17조에 따른 준공검사를 거부할 수 있다. <개정 2011.5.30>

「기업도시개발특별법시행령」

제12조(개발이익의 추정 등)

- ① 법 제8조제1항에서 "대통령령으로 정하는 전문기관"이란 다음 각호의 기관을 말한다. <개정 2008.2.29, 2011.8.25>
 1. 「정부출연 연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」에 의한 국토연구원

및 한국개발연구원

2. 그 밖에 개발사업의 사업성 분석에 관한 전문연구기관으로서 국토해양부령이 정하는 기관

② 제10조제2항의 규정은 법 제8조제1항의 규정에 의하여 전문기관에 사업성 조사·분석을 의뢰하는 경우 이를 준용한다.

③ 법 제8조제2항 본문에서 "대통령령으로 정하는 적정한 개발이익"이라 함은 개발이익에 별표 2의 적정한 개발이익의 산출비율을 곱한 이익을 말한다.

④ 국토해양부장관은 법 제8조제2항부터 제6항까지의 규정과 이 조 제3항에 따라 개발이익을 추정하는 경우에는 해당 개발사업의 총수입에서 총사업비를 뺀 금액으로 하되, 총수입과 총사업비를 구성하는 항목은 별표 3의 개발사업의 총수입 및 총사업비 구성항목으로 한다. 이 경우 개발이익 추정에 관한 세부사항은 국토해양부장관이 정한다.
<개정 2008.2.29, 2009.9.29, 2010.10.1>

⑤ 법 제8조제4항 전단에 따른 개발이익 산정의 기초가 된 중요한 사항의 변동은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로 한다. <개정 2010.10.1, 2011.8.25>

1. 총사업비의 기초가 되는 개발규모 또는 토지의 직접사용 비율 등의 변경

2. 주요 토지이용계획의 변경 등으로 인한 공급대상 토지의 변경

3. 그 밖에 총사업비 산정에 기초가 되는 중요한 사항의 변경 등으로서 도시개발위원회가 인정하는 경우

⑥ 법 제8조제5항에 따른 개발이익과 현저한 차이가 발생한 경우는 법 제11조에 따른 개발계획의 승인시 산정한 개발이익과 10 퍼센트 이상의 차이가 발생하는 경우로 한다.
<개정 2010.10.1>

제32조(비용부담의 사후조정)

법 제20조제2항 각 호 외의 부분 및 같은 조 제3항 본문에서 "대통령령으로 정하는 기준 이상"이란 법 제8조에 따라 당초 산정한 개발이익과 대비하여 20 퍼센트 이상의 차이가 발생하는 경우를 말한다. 이 경우 국토해양부장관이 조사한 법 제11조에 따른 개발계획 승인일부터 준공일까지의 평균지가변동률(해당 기업도시가 속하는 해당 시·군의 평균지가 변동률을 말한다)에 의한 지가상승분은 개발이익 산정에서 제외한다. <개정

2008.2.29, 2010.10.1, 2011.8.25>

「기업도시개발특별법시행령」 [별표] <개정 2012.1.20>

별표 2(적정한 개발이익의 산출비율(제12조제3항 관련))

$$\text{적정한 개발이익의 산출비율} = 1 - [0.25 + K/X \times (0.85 - 0.25)]$$

K : 개발구역이 위치하는 시·군·구의 낙후도 종합점수

X : 제8조제1항의 규정에 의하여 기업도시의 개발이 제한되지 아니하는 시·군·구의 낙후도 측정 점수 중 가장 높은 종합점수

비고

1. 낙후도 종합점수는 「국가균형발전 특별법 시행령」 제2조의 규정에 의하여 행정안전부장관이 낙후지역의 선정을 위하여 3년마다 다음 각목의 사항 등을 고려하여 시·군·구(자치구에 한한다) 별로 산출한 점수에 의하여, 백분율로 환산한 수치를 말한다.
가. 인구분야 : 인구증가율, 인구밀도
나. 산업·경제분야 : 「지방세법」 제172조제3호의 규정에 의한 소득세할주민세
다. 재정분야 : 재정력 지수
2. 개발구역이 낙후도 종합점수가 다른 2개 이상의 시·군에 걸쳐 있는 경우에는 대상지역의 면적 비율에 따라 낙후도 종합점수를 가중평균한 점수로 한다.
3. 법 제8조제3항의 규정에 의하여 개발이익을 재산정하는 경우에는 법 제12조의 규정에 의한 실시계획의 승인전의 낙후도 종합점수를 기초로 산정하며, 승인후에 변경된 낙후도 종합점수는 이를 반영하지 아니한다.